

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 229/2535 อัยการ นครศรีธรรมราช โจทก์
นาย สุ ธรรม เย็น จิต หรือ เจน กิจ จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

คดีที่มีจำเลยหลายคนซึ่งศาลรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันแม้จำเลยสำนวนคดีหนึ่งฎีกา แต่จำเลยอีกสำนวนคดีหนึ่งไม่ได้ฎีกาขึ้นมาก็ตาม เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองสำนวนคดีกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นอันถือว่าเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยสำนวนคดีที่ไม่ได้ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาพิพากษารวมกันกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1544/2532 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้ฎีกา คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คน โดยมีเจตนาฆ่าได้ร่วมกันชกต่อยและใช้อาวุธปืนยิงนายณรงค์ กำแพงแก้ว 1 นัด ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 83 ให้จำคุก 20 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายณรงค์ กำแพงแก้วผู้ตายถึงแก่ความตาย ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยร่วมเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายหรือไม่ โจทก์มีนายประจวบ สมพงค์ เป็นพยานเบิกความตอบโจทก์ว่า ก่อนเกิดเหตุพยานพบจำเลยกับพวก 2 คน อยู่ในงานแต่งงาน ขณะพยานกับผู้ตายและนายประจวบ กำแพงแก้ว เดินออกจากบ้านงานพบจำเลยกับพวก 2 คน ยืนอยู่ข้างทาง นายวิชัย(จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1544/2532 ของศาลชั้นต้น ซึ่งถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก คดีถึงที่สุดแล้ว) พวกจำเลยเข้ามาชกต่อยผู้ตายจึงเกิดการชกต่อยกันระหว่างผู้ตายกับนายวิชัยขณะนั้นจำเลยตะโกนว่ายิงเลย ๆ แล้วมีเสียงปืน 1 นัด ดังมาจากในป่านอกงาน กระสุนปืนถูกผู้ตายล้มลง แล้วจำเลยกับพวกหลบหนีไปแต่พยานตอบทนายจำเลยว่าตอนที่ผู้ตายถูกยิงนั้น ผู้ตายกับนายวิชัยเลิกชกต่อยกันแล้ว เพราะนายสมพร กำแพงแก้ว เข้ามาห้ามให้เลิกชกต่อยกัน หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที เสียงปืนจึงดังขึ้น ขณะเจ้าพนักงานตำรวจมาที่เกิดเหตุ พยานและนายสมพรอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย แต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าใครเป็นคนร้าย และนายสมพรเป็นพยานเบิกความว่า ขณะผู้ตายเดินออกจากบ้านงานเพียงคนเดียว นายวิชัยเข้าไปชกต่อยผู้ตายส่วนจำเลยนั่งดื่มสุราอยู่ในบ้านงาน พยานเข้าไปห้ามผู้ตายกับนายวิชัยให้แยกออกจากกัน หลังจากนั้นประมาณ 15 นาที มีเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด กระสุนปืนถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจมาที่เกิดเหตุและทำแผนที่โดยพยานเป็นผู้นำชี้เห็นว่า คำเบิกความของนายประจวบ สมพงค์ ในตอนแรกและตอนหลังแตกต่างกันในสาระสำคัญ กล่าวคือตอนแรกเบิกความว่า จำเลยร้องบอกคนร้ายให้ยิงผู้ตาย แต่ตอนหลังกลับเบิกความในทองนอง ว่า จำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ยิงผู้ตาย เช่นเดียวกับคำเบิกความของนายสมพร จึงต้องพิเคราะห์ต่อไปว่าคำเบิกความตอนใด

ของนายประจวบ สมพงค์ มีน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่ากัน เห็นว่านายประจวบ สมพงค์ ได้ยินจำเลยร้องบอกคนร้ายให้ยิงผู้ตายในขณะที่ผู้ตายชกต่อยกับนายวิชัยจริง เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไปที่เกิดเหตุ นายประจวบ สมพงค์ จะต้องรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าจำเลยและนายวิชัยร่วมเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย เพราะนายประจวบ สมพงค์ เป็นเพื่อนผู้ตาย ทั้งรู้จักจำเลยและนายวิชัยก่อนเกิดเหตุ การที่นายประจวบ สมพงค์ ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจไม่ระบุชื่อจำเลยและนายวิชัยร่วมเป็นคนร้ายในแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.7 และในช่องผู้ที่ทำให้ตายในรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้อง คงเป็นเพราะนายประจวบ สมพงค์ ทราบดีว่าจำเลยและนายวิชัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ยิงผู้ตายมาตั้งแต่ต้น มิใช่ นายประจวบ บิดเบือนความจริงเพื่อช่วยเหลือจำเลยและนายวิชัยดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยแต่อย่างใด คำเบิกความตอนหลังของนายประจวบสมพงค์ และคำเบิกความของนายสมพรที่ว่าจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ยิงผู้ตายจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่าคำเบิกความตอนแรกของนายประจวบ สมพงค์ ที่ว่าจำเลยร้องบอกคนร้ายให้ยิงผู้ตาย เนื่องจากสอดคล้องกับพยานเอกสารดังกล่าวแล้วพยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกับนายวิชัยร่วมเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย คงรับฟังได้แต่เพียงว่านายวิชัยทำร้ายผู้ตายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยและนายวิชัยในข้อหาฆ่าผู้อื่นมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น สำหรับนายวิชัยแม้จะไม่ได้ฎีกาขึ้นมา แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยและนายวิชัยกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและถือว่าเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงนายวิชัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องคดีนี้ และพิพากษาให้แก้คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1544/2532 ของศาลชั้นต้นเป็นว่า นายวิชัยหรือสินชัย หรือ ชัย ทรัพย์สาธ หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา จําลายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ลงโทษจําคูก
1 เดือน"

(ราชชนก จํปาสุด-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-อูระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เหตุในส่วนลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 เป็น
เรื่องสำนวนคดีหนึ่งที่มีจําลายร่วมกันหลายคนและจําลายคนหนึ่งอุทธรณ์ ส่วนจําลาย
คนอื่นมิได้อุทธรณ์อันทำให้คดีสำหรับจําลายคนนั้นยุติไป แต่เมื่อมีจําลายคนหนึ่ง
อุทธรณ์ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และมีเหตุในส่วนลักษณะคดีที่ศาล
อุทธรณ์จะพิพากษากลับหรือแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ลงโทษหรือลดโทษอันเป็น
คุณแก่จําลาย ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจําลายคนที่ไม่ได้อุทธรณ์ด้วย
ได้ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับในชั้นฎีกาด้วย ตามบทบัญญัติของมาตรา 213 จะ
สังเกตได้ว่า เรื่องเหตุในส่วนลักษณะคดีนี้เป็นเรื่องทำนองคดีหนึ่งที่มีจําลายหลายคน
เป็นจําลายร่วมกัน เนื่องจากเป็นความผิดฐานเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน มิใช่เป็นเรื่อง
โจทก์ฟ้องจําลายต่างคนกันเป็นหลายสำนวนและศาลสั่งรวมพิจารณาพิพากษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 25 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นคดีต่าง
สำนวนกัน ดังนั้นหากจําลายสำนวนคดีหนึ่งอุทธรณ์แต่จําลายอีกสำนวนคดีหนึ่งมิได้
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ย่อมจะยกเหตุในส่วนลักษณะคดีพิพากษาให้เป็นคุณไปถึงจําลาย

ในอีกสำนวนคดีหนึ่งที่ยุติไปแล้วไม่ได้ อย่างไรก็ตามคดีหลายสำนวนที่รวมพิจารณาพิพากษาก็ควรที่จะวินิจฉัยเป็นอย่างเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 133-134/2491) เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา 24 ดังนั้นจึงมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ใช้เหตุในส่วนลักษณะคดีตามมาตรา 213 ในกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่งคดีนี้ก็เดินตามบรรทัดฐานดังกล่าว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 641-644/2510 โจทก์ฟ้องคดีสี่สำนวนซึ่งศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาพิพากษาโดยขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรคสอง แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 174 วรรคแรกโจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกา เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 174 วรรคสอง ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาแก้บทลงโทษให้ถูกต้องโดยไม่เพิ่มกำหนดโทษจำเลยให้สูงขึ้นอีกก็ได้และถือว่าเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาลดโทษลงไปถึงจำเลยที่มิได้ฎีกาได้ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 857/2529 โจทก์แยกฟ้องจำเลย ว.และท.มาเป็นสามสำนวน ข้อหาร่วมกันพยายามปล้นทรัพย์ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามสำนวน โจทก์ทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษจำเลยและ ว. ตามฟ้องส่วน ท. คดียังเป็นที่สงสัยให้ยกฟ้องยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยผู้เดียวฎีกา ดังนี้เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังว่าจำเลยพยายามปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย ย่อมมีอำนาจพิพากษาลดโทษลงไปถึง ว. ซึ่งมีได้ฎีกาได้ เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225 นายไพโรจน์ วายุภาพ